UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA "GRAN MARISCAL DE AYACUCHO"
COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS · DECANATO DE POSTGRADO
NÚCLEO CIUDAD GUAYANA · ESTADO BOLÍVAR
DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE OBRAS

RESUMEN EJECUTIVO Y SÍNTESIS DE CÁTEDRA
MARCO LEGAL, CONTRATACIONES Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

MÓDULO: MÓDULO III	**DURACIÓN: 20 Horas Académicas**
FACILITADOR: Abg. / Prof. Alberto Martínez	**ÁREA: Derecho de la Construcción, Licitaciones y Reclamos**

1. OBJETIVO Y FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

El Módulo III brinda la doctrina jurídica y contractual imperativa para el ejercicio de la gerencia de obras en Venezuela. Examina la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), las modalidades de selección de contratistas (Consulta de Precios, Concurso Abierto/Cerrado), la tipología de contratos (Suma Global, Precios Unitarios, Administración Delegada) y el régimen de fianzas y anticipos. Profundiza con especial rigor en la Responsabilidad Decenal consagrada en el Artículo 1637 del Código Civil Venezolano, los vicios ocultos, la prevención de la ruina estructural y la sustentación probatoria ante controversias y reclamos (Claims).

2. NÚCLEO TEMÁTICO Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- Ley de Contrataciones Públicas: pliegos de condiciones, comisiones de contrataciones y régimen sancionatorio.
- Estructura Contractual: cláusulas esenciales, equilibrio económico del contrato, actas de inicio, paralización y recepción provisional/definitiva.
- Garantías Contractuales: Fianza de Anticipo (100%), Fianza de Fiel Cumplimiento (15%) y Fianza Laboral (10%).
- Responsabilidad Decenal (Art. 1637 Código Civil): ruina total o parcial en edificaciones por vicios de construcción o del suelo durante 10 años.
- Gestión Preventiva de Reclamos (Claims): registro cronológico de afectaciones climáticas, atrasos del comitente y solicitud de prórrogas bajo FIDIC.

3. CASOS PRÁCTICOS Y MATERIALES DISPONIBLES EN LA BÓVEDA

DOCUMENTO / EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA	TIPO / FORMATO
Contrataciones_y_Licitaciones.pdf	Compendio legal exhaustivo sobre licitaciones públicas y privadas en Venezuela.	PDF (17.8 MB)
Marco_Legal_Ingenieria_Venezuela.png	Mapa conceptual de leyes, decretos y normas que rigen el ejercicio profesional.	PNG (4.5 MB)
Analisis_Responsabilidades_Legales_Art1637.pdf	Jurisprudencia del TSJ y doctrina sobre vicios ocultos y ruina estructural.	PDF (4.3 MB)

4. ARTICULACIÓN CON EL MÓDULO V (TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD)

En el Módulo III, la defensa legal depende de documentos en papel y libros de órdenes que pueden extraviarse. En el Módulo V, la prevención jurídica se digitaliza: el protocolo BCF 3.0 genera pistas de auditoría inmutables de cada advertencia técnica, y los modelos de Inteligencia Artificial redactan solicitudes formales de prórroga blindadas bajo FIDIC 8.4 y la LCP con un solo clic.

ABG. / PROF. ALBERTO MARTÍNEZ
Facilitador Titular del Módulo

COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS
Decanato de Postgrado · UGMA Guayana